



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Mei 1972

Nomor : M.A. Pemb./646/72

Lampiran: -

Perihal : Pengumpulan Yurisprudensi.

Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Tinggi
2. Para Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN/INSTRUKSI NOMOR: 02/1972

1. Diberitahukan kepada semua Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bahwa mulai 1972 semua Hakim memperoleh Yurisprudensi secara gratis.
2. Diinstruksikan agar demi memperbaiki mutu keputusan para Hakim, maka Pengadilan Tinggi mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap keputusan tersebut.
3. Untuk melaksanakan pasal 4 (3) UU 14/1970, diinstruksikan mulai Juni 1972 diadakan *indexing* berdasarkan subjek sebagai berikut:

PERDATA:

- Hukum tertulis
 - o Hukum BW
 - o Hukum Dagang
 - o Dan lain-lain
- Hukum adat
- Hukum Acara

PIDANA:

- Tindak Pidana yang ada W.v.s.
- *Algemene leerstukken*
- *Speciale delicten*
- Tindak Pidana di luar W.v.s.
- Hukum Acara Pidana.

Buku register tetap diadakan untuk mengadakan *chronologische volgorde*.

294 SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI

4. Salinan keputusan diberi bentuk yang *uniform* untuk seluruh Indonesia seperti suatu akta notaris, untuk mencegah pemalsuan. Semua perubahan diberi *renvoi* yang harus ditandatangani lengkap dan bukan diparaf.

5. Pengumpulan Yurisprudensi hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan-badan lain baik swasta maupun Pemerintah tak dapat melakukan pengumpulan Yurisprudensi. Kecuali kalau hal ini telah dibicarakan terlebih dahulu.

Berdasarkan UU Mahkamah Agung menyelenggarakan *eenheid in de rechtspraak*, oleh karena itu Mahkamah Agung merupakan satu-satunya lembaga konstitusional yang bertanggung jawab mengadakan pengumpulan tersebut yang merupakan suatu *recht-lijn* yang harus diikuti oleh Hakim dalam mengadili perkara.

Perkara-perkara yang menjadi *recht-lijn* adalah terutama perkara yang dalam kasasi telah diteguhkan hukumannya baik dengan mengadili sendiri maupun dengan menolak kasasi.

Perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan pasti tanpa melalui kasasi tidak mempunyai sifat *recht-lijn*.

Dengan demikian kalau ada pihak lain yang mengadakan pengumpulan Yurisprudensi baik mengenai keputusan-keputusan yang telah melalui kasasi maupun mengenai keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan pasti tanpa melalui kasasi maka hal ini akan mengganggu *eenheid in de recht-spraak*.

MAHKAMAH AGUNG

Ketua,

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, S.H.)

Atas Perintah Majelis: Pj. Panitera,

ttd.

(Pitojo, S.H.)

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI 295